

事案

Xらは、夫婦でマンションの住み込み管理員としてY社に雇用されていた。

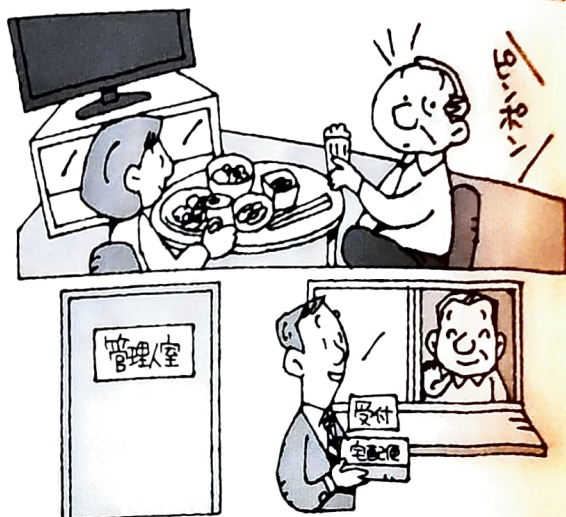
Y社の就業規則には、所定労働時間は、1日8時間（午前9時～午後6時、休憩正午～午後1時）とすることや、休日は、1週につき1日の法定休日（日曜日）と法定外休日（土曜日、祝日、夏期、年末年始等）とすることなどが定められていた。

しかし、Y社は、Xらに対し、平日の午前9時以前や午後6時以降においても、管理員室の照明点灯・ごみ置場の扉の開錠

（午前7時）、無断駐車の確認・ごみ置場の扉の施錠（午後9時）、管理員室の照明消灯（午後10時）のほか複数の業務を行うことを指示していた。

さらに、Xらが管理員室に在室するのは午前9時から午後6時までであったものの、それ以外の時間や休日については、管理員室の窓口を閉じて隣の居室におり、住民からのインターホンによる呼出しに応じていたほか、居住者不在の場合の宅配物等の受渡しもしていた。

しかし、Xらは、就業規則所定の割増手当の一部が特別手当として支払われた（月額夫1万5千円、妻1万円）にとどまると主張して、割増手当の残額等の支払いを求めて訴えた。



争点・結論

争点	労働契約上の役務の提供が労働者に義務付けられている場合でも、実作業に従事していない不活動時間は、使用者の指揮命令下に置かれていないといえるか。
結論	いえない。

POINT

不活動時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である。

判旨

労働基準法32条の労働時間（以下「労基法上の労働時間」という。）とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、実作業に従事していない時間（以下「不活動時間」

という。)が労基法上の労働時間に該当するか否かは、労働者が不活動時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものというべきである。そして、不活動時間において、労働者が実作業に従事していないというだけでは、使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず、当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評価することができる。したがって、不活動時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるといふべきである。そして、当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である。

[……中略……] さらに、Y社は、Xらから管理日報等の提出を受けるなどして定期的に業務の報告を受け、適宜業務についての指示をしていたというのであるから、Xらが所定労働時間外においても住民等からの要望に対応していた事実を認識していたものといわざるを得ず、このことをも併せ考慮すると、住民等からの要望への対応についてY社による黙示の指示があったものといふべきである。

そうすると、平日の午前7時から午後10時までの時間（正午から午後1時までの休憩時間を除く。）については、Xらは、管理員室の隣の居室における不活動時間も含めて、Y社の指揮命令下に置かれていたものであり、上記時間は、労基法上の労働時間に当たるといふべきである。

解説

なお、この判例では、土曜日は1人体制で執務するよう明確にY社が指示していたため、Xらのうち1名のみが業務に従事したものと労働時間を算定するのが相当であり、また、日曜日と祝日については、管理員室の照明の点消灯などY社が明示や黙示に指示したと認められる業務に現実に従事した時間に限り、労働時間として認められるとされています。

確認問題

- Q 労働基準法32条の労働時間（以下「労基法上の労働時間」という。）とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、実作業に従事していない時間（以下「不活動時間」という。）が労基法上の労働時間に該当するか否かは、労働者が不活動時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものというべきである。そして、不活動時間において、労働者が実作業に従事していないというだけでは、使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず、当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評価することができる。したがって、不活動時間であっても が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるといふべきである。そして、当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、 が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である。（R5選-労基C）